

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 도래(到來)하다: 어떤 시기나 기회가 닥쳐오다.

동의어: 도달(到達)하다, 당도(當到)하다

예문: 디지털 전환의 시대가 도래하면서 기업들은 새로운 경영 전략을 모색하기 시작했다.

2. 야기(惹起)하다: 일이나 사건을 일으키다.

동의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무분별한 개발이 심각한 환경 문제를 야기했다.

3. 유도(誘導)하다: 목적한 방향으로 이끌다.

동의어: 유인(誘引)하다, 권유(勸誘)하다

반의어: 저지(阻止)하다

예문: 교사는 학생들이 스스로 답을 찾도록 질문을 통해 유도했다.

4. 환급(還給): 이미 납부한 금전을 되돌려 줌.

동의어: 반환(返還), 상환(償還)

예문: 세금을 초과 납부한 경우 일정 기간 내에 환급을 받을 수 있다.

5. 감내(堪耐)하다: 고통이나 어려움을 참고 견디다.

동의어: 인내(忍耐)하다, 감수(甘受)하다

예문: 그는 오랜 투병 생활의 고통을 묵묵히 감내했다.

6. 실익(實益): 실질적으로 얻는 이익이나 도움.

동의어: 실리(實利)

반의어: 손실(損失)

예문: 소송을 진행해도 실익이 없다고 판단하여 합의를 선택했다.

7. 부당 이득(不當利得): 법률상 정당한 원인 없이 타인의 손해로 얻은 이익.

예문: 계약이 무효로 판명되자 상대방에게 부당 이득의 반환을 청구했다.

8. 횡령(橫領): 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 함부로 사용하거나 처분하는 행위.

동의어: 착복(着服), 유용(流用)

예문: 회계 담당자가 회사 자금을 횡령한 사실이 감사에서 적발되었다.

9. 영득(領得): 타인의 재물을 자기 것으로 취하여 가짐.

예문: 법원은 피고인에게 불법 영득 의사가 있었는지를 핵심 쟁점으로 심리했다.

10. 집행 유예(執行猶豫): 유죄 판결을 선고하되, 일정 기간 형의 집행을 미루는 제도.

예문: 초범이고 반성의 태도가 인정되어 징역 6개월에 집행 유예 2년이 선고되었다.

11. 불응(不應)하다: 요구나 명령에 따르지 않다.

동의어: 거부(拒否)하다, 불복(不服)하다

반의어: 응(應)하다, 수용(受容)하다

예문: 세입자가 건물 퇴거 요청에 불응하여 법적 분쟁으로 이어졌다.

12. 공제(控除)하다: 일정 금액을 전체에서 빼다.

동의어: 차감(差減)하다

반의어: 가산(加算)하다

예문: 급여에서 세금과 보험료를 공제한 후 실수령액이 결정되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸 버전)
현대 사회에서 디지털 금융 기술의 발달은 금융 거래의 속도와 편의성을 극적으로 향상시켰다. 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 송금이 이루어지는 시대가 도래했지만, 이러한 기술 발전은 예상치 못한 문제도 야기했다. 대표적인 사례가 바로 착오 송금이다. 착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말하며, 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다.	1) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 _____의 발달 → 금융 거래의 _____와 _____을 극적으로 향상시킴. • 2 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 _____이 이루어지는 시대가 _____함. -(부연) • 3 이러한 기술 발전은 예상치 못한 _____도 _____함. • 4 _____의 개념 : _____이 실수로 의도하지 않은 _____에 돈을 보내는 경우. • 5 발생 원인 : _____, _____ 등 다양한 원인. -(예시) 중심 내용 _____
착오 송금이 발생했을 때, 송금인은 즉시 해당 은행에 이를 신고하고 반환을 요청하며, 은행은 중개자로서 수취인에게 연락하여 송금 실수임을 알리고 자발적 반환을 유도한다. 이때 수취인이 동의하면 간단하게 환급 절차가 이루어지지만, 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우에는 상황이 복잡해진다. 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하기 때문이다. 착오 송금인, 즉 실수로 돈을 잘못 보낸 사람은 그 실수를 바로잡기 위해 직접 회수를 시도하지만, 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 한다. 특히 금액이 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 실익을 초과하기도 하며, 수취인의 연락 처조차 파악하지 못하는 경우가 많아, 송금인은 문제 해결에 어려움을 겪을 수밖에 없다. 이에 따라 착오 송금인은 단순 실수가 부당한 손실로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, 제도적 보완과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구하는 입장을 갖게 된다.	2) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 착오 송금 발생 시 송금인은 즉시 해당 _____에 _____하고 _____을 요청함. 은행은 _____로서 수취인에게 연락하여 _____을 _____함. • 2 수취인이 _____하면 간단하게 _____ 절차가 이루어짐. • 3 _____을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우 → 상황이 _____해짐. -(대비) • 4 송금인이 직접 _____를 진행해야 함. -(원인) • 5 착오 송금인은 법적 대응에 들어가는 _____과 _____, 절차적 _____으로 인해 실질적인 _____를 _____해야 함. • 6 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 _____을 초과하기도 함. -(부연) • 7 착오 송금인은 단순 실수가 _____로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, _____과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구함. 중심 내용 _____
법적으로 볼 때 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있다. 이 조항은 '법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.'라고 명시하고 있으며, 이는 송금인이 민사 소송을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 근거가 된다. 그러나 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다, 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커진다.	3) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 법적으로 착오 송금인은 _____에 따라 _____반환을 청구할 수 있음. • 2 이 조항의 내용 : '_____없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 _____을 얻고 이로 인하여 타인에게 _____를 가한 자는 그 이익을 _____하여야 한다.' -(부연) • 3 이는 송금인이 _____을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 _____가 됨. • 4 그러나 소송은 절차가 _____고 _____과 _____이 드는 데다, 수취인이 _____으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커짐. -(대비) 중심 내용 _____
일부 수취인은 본인의 계좌에 갑작스럽게 입금된 금액을 처음에는 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있고, 또 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 이루어진 입금만으로는 착오 송금임을 인지하지 못하	4) 중심어(구) _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

는 경우도 있다. 그런데 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 잠깐 맡고 있는 보관자가 된다. 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, 횡령죄가 성립할 수 있다. 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우에 성립하는데, 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있다.	문장 독해 • 1 일부 수취인은 갑작스럽게 입금된 금액을 자신의 정당한 _____으로 오해할 수 있음. -2 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 착오 송금임을 _____하지 못하는 경우도 있음. -(부연) • 3 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 맡고 있는 _____가 됨. • 4 _____으로 수취인이 송금 실수임을 _____하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, _____가 성립할 수 있음. • 5 _____의 성립 요건 : 타인의 재산을 _____하는 자가 반환을 거부하거나 이를 _____한 경우. -(부연) • 6 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 _____을 받을 수 있음. 중심 내용 _____
핵심적인 쟁점은 수취인의 행동이 선의였는지 악의였는지의 여부다. 선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니다. 반면 악의란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, 이때는 형사적 책임이 성립한다. 대표적인 판례로 2021년의 착오 송금 사건이 있다. A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금했고, 수취인은 이 돈이 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비하였다. 법원은 이에 대해 "수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데, 이를 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득 의사가 인정된다."라고 하며, 징역 2개월에 집행 유예 1년을 선고하였다. 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 준다.	5) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 핵심 쟁점 : 수취인의 행동이 _____였는지 _____였는지의 여부. • 2 _____: 착오 송금임을 _____ 경우 → _____ 반환 의무만 존재, 형사 처벌 대상 아님. • 3 _____: 송금 실수임을 _____ 반환을 거부하거나 소비한 경우 → _____ 책임 성립. -(대비) • 4 대표적 판례 : 2021년 착오 송금 사건. -(예시) -5 A는 실수로 _____을 다른 사람의 계좌에 송금 → 수취인은 자신의 것이 아님을 _____한 뒤에도 반환하지 않고 _____로 소비. -6 법원 판단 : _____가 인정됨 → _____에 _____ 선고. -(결과) • 7 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 _____을 보여 줌. 중심 내용 _____
은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 실질적으로 착오 송금을 발생시킨 주체는 아니다. 착오 송금은 송금인의 실수로 인해 발생한 것이므로, 은행은 법적 책임을 지지 않는다. 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행하며, 착오 송금 반환 지원 제도에서도 중요한 협력 주체로 참여한다. 그러나 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 연락처나 주소와 같은 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없다. 이러한 법적·제도적 한계는 송금인에게 은행이 소극적이라는 인상을 줄 수 있지만, 실제로는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받는 것이다. 이러한 한계를 보완하고 송금인의 부담을 완화하기 위해 도입된 것이 바로 착오 송금 반환 지원 제도이다. 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 착오 송금한 송금인의 신청이 있는 경우 예금 보험 공사가 지원 계정에 착오 송금 수취인에 대한 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진으로 돌려줄 것을 안내한다. 만약 수취인이 불응 시 법원에 지급 명령을 신청하여 돈을 회수하며 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 첫째, 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하일 것, 둘째, 송금일로부터 1년 이내일 것, 셋째, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다. 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 실제 회수율도 일	6) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 은행은 송금 행위의 _____ 역할을 하지만, 착오 송금을 발생시킨 주체는 아님 → 은행은 _____을 지지 않음. • 2 다만 _____차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행함. • 3 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 수취인의 _____를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 _____할 권한도 없음. -(한계) -4 이러한 한계는 _____ 등 관련 법률에 따른 것임. -(원인) • 5 이러한 한계를 보완하기 위해 도입된 것이 _____임. • 6 이 제도는 _____가 운영하며, 송금인의 신청이 있는 경우 _____을 매입하고 수취인에게 _____을 안내함. -7 수취인 _____시 → 법원에 _____을 신청 → 돈을 회수 → 회수 비용을 _____한 후 남은 금액을 송금인에게 돌려줌. -(절차) • 8 신청 요건 : ①착오 송금 금액이 건당 _____ 이상 _____ 이하. ②송금일로부터 _____ 이내. ③수취인이

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

정 수준 향상되었다.	_____하지 않았을 것. •9 이 제도는 송금인의 _____을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 _____도 일정 수준 향상됨. 중심 내용 _____
착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생한다. 이로 인해 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족하다. 이들 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 따라서 이해관계가 충돌할 수밖에 없다. 이처럼 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제이다. 따라서 착오 송금 문제는 개인 차원에서의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역이라 할 수 있다.	7) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 착오 송금 문제는 기술의 _____과 인간의 _____가 만나는 지점에서 발생함. •2 송금인은 _____을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 _____을 질 수 있으며, 은행은 _____로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 _____이 부족함. •3 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, _____가 충돌할 수밖에 없음. •4 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 _____와 _____, 제도의 _____와 사회적 _____가 교차하는 문제임. •5 착오 송금 문제는 개인 차원의 _____과 공공 차원의 _____이 모두 요구되는 영역임. 중심 내용 _____ 글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____의 발달로 송금이 간편해졌지만, _____의 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 _____이 발생하고 있다. 착오 송금이 발생하면 송금인은 은행에 _____하고 반환을 요청하지만, 수취인이 _____하거나 연락이 닿지 않으면 송금인이 직접 _____를 진행해야 하며, 이 과정에서 비용과 시간의 부담을 겪게 된다. 법적으로 착오 송금인은 _____에 따라 _____반환을 청구할 수 있으나, 소송 절차의 번거로움과 비용이 걸림돌이 된다. 수취인의 경우, 착오 송금임을 _____하지 못한 _____의 경우에는 민사적 반환 의무만 존재하지만, 착오 송금임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 _____의 경우에는 _____로 형사 처벌을 받을 수 있다. 은행은 _____차원에서 중개 역할을 수행하지만, _____등의 제약으로 반환을 강제할 권한이 없다. 이러한 한계를 보완하기 위해 _____가 운영하는 _____가 도입되어, 송금인의 신청에 따라 _____을 매입하고 수취인에게 자진 반환을 안내하거나 법원에 _____을 신청하여 회수하는 절차를 지원한다. 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라 개인의 _____, 제도의 _____와 사회적 _____가 교차하는 문제이므로, 개인 차원의 _____과 공공 차원의 _____이 모두 요구된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 개념과 발생 원인

_____이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말한다. 주요 발생 원인으로는 _____와 _____등이 있다. 디지털 금융 기술의 발달로 송금의 편의성이 높아진 반면, 간편한 조작 과정에서 실수 가능성도 함께 증가하였다.

포인트 2. _____반환 청구 (_____)

_____는 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 _____을 얻고 타인에게 _____를 가한 자는 그 이익을 반환해야 한다고 규정한다. 착오 송금의 경우, 수취인은 법률상 원인 없이 송금인의 돈을 보유하게 되므로, 송금인은 _____을 통해 반환을 청구할 수 있다. 다만 소송에는 시간과 비용이 소요되어 실질적 구제에 한계가 있다.

포인트 3. _____와 _____의 구분 및 _____성립

_____란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 _____반환 의무만 존재한다. _____란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, _____책임이 성립한다. 악의의 수취인이 타인의 재산을 임의로 사용하면 _____가 성립하며, 법원은 _____의 유무를 핵심 판단 기준으로 삼는다.

포인트 4. 은행의 역할과 _____

은행은 착오 송금의 발생 주체가 아니므로 _____을 지지 않지만, _____차원에서 수취인에게 연락하고 반환 의사를 확인하는 역할을 수행한다. 그러나 _____등의 제약으로 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공하거나 반환을 _____할 권한은 없다.

포인트 5. _____

이 제도는 _____가 운영하며, 착오 송금인의 신청에 따라 수취인에 대한 _____을 매입한 후 수취인에게 자진 반환을 안내한다. 수취인이 _____할 경우 법원에 _____을 신청하여 돈을 회수하며, 회수 비용을 _____한 후 남은 금액을 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 착오 송금 금액이 건당 _____ 이상 _____ 이하이고, 송금일로부터 _____ 이내이며, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 착오 송금 발생 후 처리 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	착오 송금 발생 → 송금인이 _____에 _____ 및 반환 요청
2단계	은행이 _____로서 수취인에게 연락, _____ 유도
3단계-A	수취인 _____ → _____ 절차 진행
3단계-B	수취인 _____ 또는 연락 불가 → 송금인이 직접 _____ 진행

포인트 2. 세 당사자의 입장 비교 (비교형)

당사자	입장	법적 지위
송금인	단순 실수가 _____로 이어짐. _____ 요구.	_____에 따라 _____ 반환 청구 가능.
수취인	_____일 경우 민사적 반환 의무만 존재. _____일 경우 형사적 책임.	악의의 경우 _____ 성립 가능.
은행	_____ 차원에서 중개 역할 수행.	_____ 없음. _____에 의해 제한.

포인트 3. 착오 송금 반환 지원 제도의 절차 (흐름형)

단계	내용
①	송금인이 _____에 신청
②	예금 보험 공사가 _____을 매입
③	수취인에게 _____ 안내
④-A	수취인 반환 → 송금인에게 _____
④-B	수취인 _____ → 법원에 _____ 신청 → 회수 비용 _____ 후 송금인에게 돌려줌

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답 버전)
현대 사회에서 디지털 금융 기술의 발달은 금융 거래의 속도와 편의성을 극적으로 향상시켰다. 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 송금이 이루어지는 시대가 도래했지만, 이러한 기술 발전은 예상치 못한 문제도 야기했다.(디지털 금융 기술의 발달과 그에 따른 문제 제기) 대표적인 사례가 바로 착오 송금이다. 착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말하며, 입력 오류, 수취인 착오 선택 등 다양한 원인에 의해 발생한다.(착오 송금의 개념과 발생 원인)	1) 중심어(구) 착오 송금, 디지털 금융 기술 문장 독해 1 <u>디지털 금융 기술</u>의 발달 → 금융 거래의 <u>속도</u>와 <u>편의성</u>을 극적으로 향상시킴. 2 모바일 뱅킹 등을 통해 몇 번의 터치만으로 <u>송금</u>이 이루어지는 시대가 <u>도래</u>함. -(부연) 3 이러한 기술 발전은 예상치 못한 <u>문제</u>도 <u>야기</u>함. 4 <u>착오 송금</u>의 개념 : <u>송금인</u>이 실수로 의도하지 않은 <u>계좌</u>에 돈을 보내는 경우. -5 발생 원인 : <u>입력 오류</u>, <u>수취인 착오 선택</u> 등 다양한 원인. -(예시) 중심 내용 <u>디지털 금융 기술의 발달과 착오 송금의 개념 및 발생 원인</u>
착오 송금이 발생했을 때, 송금인은 즉시 해당 은행에 이를 신고하고 반환을 요청하며, 은행은 중개자로서 수취인에게 연락하여 송금 실수임을 알리고 자발적 반환을 유도한다.(착오 송금 발생 시 은행의 중개 역할) 이때 수취인이 동의하면 간단하게 환급 절차가 이루어지지만, 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우에는 상황이 복잡해진다.(수취인의 동의 여부에 따른 상황 분기) 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하기 때문이다. 착오 송금인, 즉 실수로 돈을 잘못 보낸 사람은 그 실수를 바로잡기 위해 직접 회수를 시도하지만, 법적 대응에 들어가는 비용과 시간, 절차적 복잡성으로 인해 실질적인 피해를 감내해야 한다.(착오 송금인의 실질적 피해) 특히 금액이 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 실익을 초과하기도 하며, 수취인의 연락처조차 파악하지 못하는 경우가 많아, 송금인은 문제 해결에 어려움을 겪을 수밖에 없다.(소액 착오 송금의 회수 어려움) 이에 따라 착오 송금인은 단순 실수가 부당한 손실로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, 제도적 보완과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구하는 입장을 갖게 된다.(착오 송금인의 제도적 보완 요구)	2) 중심어(구) 착오 송금인, 법적 절차, 제도적 보완 문장 독해 1 착오 송금 발생 시 송금인은 즉시 해당 <u>은행</u>에 <u>신고</u>하고 <u>반환</u>을 요청함. 은행은 <u>중개자</u>로서 수취인에게 연락하여 <u>자발적 반환</u>을 <u>유도</u>함. 2 수취인이 <u>동의</u>하면 간단하게 <u>환급</u> 절차가 이루어짐. -3 <u>반환</u>을 거부하거나 연락이 닿지 않는 경우 → 상황이 <u>복잡</u>해짐. -(대비) -4 송금인이 직접 <u>법적 절차</u>를 진행해야 함. -(원인) 5 착오 송금인은 법적 대응에 들어가는 <u>비용</u>과 <u>시간</u>, 절차적 <u>복잡성</u>으로 인해 실질적인 <u>피해</u>를 <u>감내</u>해야 함. 6 소액일 경우, 회수에 드는 행정적 노력과 비용이 <u>실익</u>을 초과하기도 함. -(부연) 7 착오 송금인은 단순 실수가 <u>부당한 손실</u>로 이어지는 현실에 불합리함을 느끼며, <u>제도적 보완</u>과 금융 기관의 적극적인 역할을 요구함. 중심 내용 <u>착오 송금 발생 시 처리 과정과 송금인이 겪는 어려움</u>
법적으로 볼 때 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있다.(부당 이득 반환 청구의 법적 근거) 이 조항은 '법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.'라고 명시하고 있으며, 이는 송금인이 민사 소송을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 근거가 된다.(민법 제741조의 구체적 내용) 그러나 소송은 절차가 번거롭고 시간과 비용이 드는 데다, 수취인이 고의적으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커진다.(민사 소송의 한계)	3) 중심어(구) 부당 이득 반환, 민법 제741조 문장 독해 1 법적으로 착오 송금인은 <u>민법 제741조</u>에 따라 <u>부당 이득</u> 반환을 청구할 수 있음. 2 이 조항의 내용 : '<u>법률상 원인</u> 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 <u>이익</u>을 얻고 이로 인하여 타인에게 <u>손해</u>를 가한 자는 그 이익을 <u>반환</u>하여야 한다.' -(부연) 3 이는 송금인이 <u>민사 소송</u>을 통해 수취인을 상대로 반환을 청구할 수 있는 <u>근거</u>가 됨. 4 그러나 소송은 절차가 <u>번거롭고 시간</u>과 <u>비용</u>이 드는 데다, 수취인이 <u>고의적</u>으로 반환을 회피하는 경우 송금인의 부담은 더욱 커짐. -(대비) 중심 내용 <u>착오 송금인의 법적 구제 수단과 민사 소송의 한계</u>
일부 수취인은 본인의 계좌에 갑작스럽게 입금된 금액을 처음에는 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있고,	4)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

또 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 이루어진 입금만으로는 착오 송금임을 인지하지 못하는 경우도 있다.(수취인이 착오 송금을 인지하지 못하는 경우) 그런데 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 잠깐 맡고 있는 보관자가 된다.(수취인의 보관자 지위 발생) 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, 횡령죄가 성립할 수 있다. 횡령죄는 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우에 성립하는데, 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있다.(횡령죄의 성립 요건과 형사 처벌)	중심어(구) 수취인, 보관자, 횡령죄 문장 독해 1 일부 수취인은 갑작스럽게 입금된 금액을 자신의 정당한 수입으로 오해할 수 있음. -2 일부 수취인은 송금인의 연락을 받지 못한 상태에서 착오 송금임을 인지하지 못하는 경우도 있음. -(부연) 3 반환 요청을 받거나 은행을 통해 연락을 받으면 수취인은 타인의 돈을 맡고 있는 보관자가 됨. 4 형사상으로 수취인이 송금 실수임을 인지하고도 고의로 반환을 거부하거나 돈을 임의로 사용한 경우, 횡령죄가 성립할 수 있음. 5 횡령죄의 성립 요건 : 타인의 재산을 보관하는 자가 반환을 거부하거나 이를 임의로 사용한 경우. -(부연) 6 횡령죄가 성립할 경우 수취인은 형사 처벌을 받을 수 있음. 중심 내용 수취인의 법적 지위 변화와 횡령죄 성립 요건
핵심적인 쟁점은 수취인의 행동이 선의였는지 악의였는지의 여부다.(핵심 쟁점 제시: 선의와 악의의 구분) 선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 민사적 반환 의무만 존재하며 형사 처벌 대상은 아니다.(선의의 정의와 법적 효과) 반면 악의란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, 이때는 형사적 책임이 성립한다.(악의의 정의와 법적 효과) 대표적인 판례로 2021년의 착오 송금 사건이 있다. A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금했고, 수취인은 이 돈이 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비하였다.(2021년 착오 송금 판례 -사실 관계) 법원은 이에 대해 "수취인이 자금의 출처를 알고 있었는데, 이를 반환하지 않고 소비한 점에서 불법 영득의사가 인정된다."라고 하며, 징역 2개월에 집행 유예 1년을 선고하였다.(법원의 판단: 불법 영득 의사 인정) 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 준다.(판례의 의의)	5) 중심어(구) 선의, 악의, 불법 영득 의사 문장 독해 1 핵심 쟁점 : 수취인의 행동이 선의였는지 악의였는지의 여부. 2 선의 : 착오 송금임을 몰랐던 경우 → 민사적 반환 의무만 존재, 형사 처벌 대상 아님. 3 악의 : 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우 → 형사적 책임 성립. -(대비) 4 대표적 판례 : 2021년 착오 송금 사건. -(예시) -5 A는 실수로 920만 원을 다른 사람의 계좌에 송금 → 수취인은 자신의 것이 아님을 인지한 뒤에도 반환하지 않고 생활비로 소비. -6 법원 판단 : 불법 영득 의사가 인정됨 → 징역 2개월에 집행 유예 1년 선고. -(결과) 7 이는 착오 송금에 대한 법원의 명확한 판단 기준을 보여 줌. 중심 내용 선의와 악의의 구분 및 판례를 통한 법원의 판단 기준
은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 실질적으로 착오 송금을 발생시킨 주체는 아니다. 착오 송금은 송금인의 실수로 인해 발생한 것이므로, 은행은 법적 책임을 지지 않는다.(은행의 법적 책임 부재) 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행하며, 착오 송금 반환 지원 제도에서도 중요한 협력 주체로 참여한다.(은행의 금융 소비자 보호 역할) 그러나 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 연락처나 주소와 같은 수취인의 개인정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없다.(은행의 법적·제도적 한계) 이러한 법적·제도적 한계는 송금인에게 은행이 소극적이라는 인상을 줄 수 있지만, 실제로는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따라 제한을 받는 것이다.(한계의 원인: 개인 정보 보호법) 이러한 한계를 보완하고 송금인의 부담을 완화하기 위해 도입된 것이 바로 착오 송금 반환 지원 제도이다.(착오 송금 반환 지원 제도 도입 배경) 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 착오 송금한 송금인의 신청이 있는 경우 예금 보험 공사가 지원 계정에서 착오 송금 수취인에 대한 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진으로 돌려줄 것을 안내한다.(제도의 운영 주체와 기본 절차) 만약 수취인이 불응 시 법원에 지급	6) 중심어(구) 은행의 역할, 착오 송금 반환 지원 제도, 예금 보험 공사 문장 독해 1 은행은 송금 행위의 통로 역할을 하지만, 착오 송금을 발생시킨 주체는 아님 → 은행은 법적 책임을 지지 않음. 2 다만 금융 소비자 보호 차원에서 수취인에게 연락, 반환 의사 확인, 신고 절차 안내 등을 수행함. 3 수취인이 반환을 거부할 경우, 은행은 수취인의 개인정보를 송금인에게 제공할 수 없고, 반환을 강제할 권한도 없음. -(한계) -4 이러한 한계는 개인 정보 보호법 등 관련 법률에 따른 것임. -(원인) 5 이러한 한계를 보완하기 위해 도입된 것이 착오 송금 반환 지원 제도임. 6 이 제도는 예금 보험 공사가 운영하며, 송금인의 신청이 있는 경우 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진 반환을 안내함. -7 수취인 불응 시 → 법원에 지급 명령을 신청 → 돈을 회

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

명령을 신청하여 돈을 회수하며 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 착오 송금인에게 돌려준다.(수취인 불응 시 법적 회수 절차) 신청 요건은 첫째, 착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하일 것, 둘째, 송금일로부터 1년 이내일 것, 셋째, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다.(신청 요건 3가지) 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 실제 회수율도 일정 수준 향상되었다.(제도의 효과)	수 → 회수 비용을 공제한 후 남은 금액을 송금인에게 돌려줌. -(절차) • 8 신청 요건 : ①착오 송금 금액이 건당 5만 원 이상 1억 원 이하. ②송금일로부터 1년 이내. ③수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것. • 9 이 제도는 송금인의 심리적 부담을 줄이는 데 기여하며, 제도 시행 이후 회수율도 일정 수준 향상됨. 중심 내용 은행의 법적 한계와 착오 송금 반환 지원 제도의 운영 방식 및 요건
착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생한다.(착오 송금의 본질) 이로 인해 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족하다.(세 당사자의 입장 요약) 이들 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 따라서 이해관계가 충돌할 수밖에 없다.(이해관계 충돌의 불가피성) 이처럼 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제이다.(착오 송금의 복합적 성격) 따라서 착오 송금 문제는 개인 차원에서의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역이라 할 수 있다.(결론: 개인·공공 차원의 과제)	7) 중심어(구) 세 당사자, 이해관계 충돌 문장 독해 • 1 착오 송금 문제는 기술의 편리함과 인간의 실수가 만나는 지점에서 발생함. • 2 송금인은 억울한 손실을 입고, 수취인은 의도와 관계없이 법적 책임을 질 수 있으며, 은행은 중재자로서 실무적 역할을 수행하지만 법적 강제력이 부족함. • 3 세 당사자의 입장은 모두 일리가 있으며, 이해관계가 충돌할 수밖에 없음. • 4 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라, 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제임. • 5 착오 송금 문제는 개인 차원의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구되는 영역임. 중심 내용 착오 송금의 본질과 개인·공공 차원의 과제 글의 주제 : 착오 송금의 개념, 관련 당사자들의 입장과 법적 쟁점, 그리고 제도적 보완의 필요성

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

디지털 금융 기술의 발달로 송금이 간편해졌지만, 송금인의 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 착오 송금이 발생하고 있다. 착오 송금이 발생하면 송금인은 은행에 신고하고 반환을 요청하지만, 수취인이 반환을 거부하거나 연락이 닿지 않으면 송금인이 직접 법적 절차를 진행해야 하며, 이 과정에서 비용과 시간의 부담을 겪게 된다. 법적으로 착오 송금인은 민법 제741조에 따라 부당 이득 반환을 청구할 수 있으나, 소송 절차의 번거로움과 비용이 걸림돌이 된다. 수취인의 경우, 착오 송금임을 인지하지 못한 선의의 경우에는 민사적 반환 의무만 존재하지만, 착오 송금임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 악의의 경우에는 횡령죄로 형사 처벌을 받을 수 있다. 은행은 금융 소비자 보호 차원에서 중개 역할을 수행하지만, 개인 정보 보호법 등의 제약으로 반환을 강제할 권한이 없다. 이러한 한계를 보완하기 위해 예금 보험 공사가 운영하는 착오 송금 반환 지원 제도가 도입되어, 송금인의 신청에 따라 부당 이득 반환 채권을 매입하고 수취인에게 자진 반환을 안내하거나 법원에 지급 명령을 신청하여 회수하는 절차를 지원한다. 착오 송금은 단순한 금융 실수가 아니라 개인의 권리와 의무, 제도의 한계와 사회적 정의가 교차하는 문제이므로, 개인 차원의 신중함과 공공 차원의 제도적 완성이 모두 요구된다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 착오 송금의 개념과 발생 원인

착오 송금이란 송금인이 실수로 의도하지 않은 계좌에 돈을 보내는 경우를 말한다. 주요 발생 원인으로는 **입력 오류**와 **수취인 착오 선택** 등이 있다. 디지털 금융 기술의 발달로 송금의 편의성이 높아진 반면, 간편한 조작 과정에서 실수 가능성도 함께 증가하였다.

포인트 2. 부당 이득 반환 청구 (민법 제741조)

민법 제741조는 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 **이익**을 얻고 타인에게 **손해**를 가한 자는 그 이익을 반환해야 한다고 규정한다. 착오 송금의 경우, 수취인은 법률상 원인 없이 송금인의 돈을 보유하게 되므로, 송금인은 **민사 소송**을 통해 반환을 청구할 수 있다. 다만 소송에는 시간과 비용이 소요되어 실질적 구제에 한계가 있다.

포인트 3. 선의와 악의의 구분 및 횡령죄 성립

선의란 착오 송금임을 몰랐던 경우로, 이때는 **민사적** 반환 의무만 존재한다. **악의**란 송금 실수임을 알고도 반환을 거부하거나 소비한 경우로, **형사적** 책임이 성립한다. 악의의 수취인이 타인의 재산을 임의로 사용하면 **횡령죄**가 성립하며, 법원은 **불법 영득 의사**의 유무를 핵심 판단 기준으로 삼는다.

포인트 4. 은행의 역할과 법적 한계

은행은 착오 송금의 발생 주체가 아니므로 **법적 책임**을 지지 않지만, **금융 소비자 보호** 차원에서 수취인에게 연락하고 반환 의사를 확인하는 역할을 수행한다. 그러나 **개인 정보 보호법** 등의 제약으로 수취인의 개인 정보를 송금인에게 제공하거나 반환을 **강제**할 권한은 없다.

포인트 5. 착오 송금 반환 지원 제도

이 제도는 **예금 보험 공사**가 운영하며, 착오 송금인의 신청에 따라 수취인에 대한 **부당 이득 반환 채권**을 매입한 후 수취인에게 자진 반환을 안내한다. 수취인이 **불응**할 경우 법원에 **지급 명령**을 신청하여 돈을 회수하며, 회수 비용을 **공제**한 후 남은 금액을 송금인에게 돌려준다. 신청 요건은 착오 송금 금액이 건당 **5만 원** 이상 **1억 원** 이하이고, 송금일로부터 **1년** 이내이며, 수취인이 자발적으로 반환하지 않았을 것이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 05강) '착오 송금'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 착오 송금 발생 후 처리 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	착오 송금 발생 → 송금인이 <u>은행</u> 에 <u>신고</u> 및 반환 요청
2단계	은행이 <u>중개자</u> 로서 수취인에게 연락, <u>자발적 반환</u> 유도
3단계-A	수취인 <u>동의</u> → <u>환급</u> 절차 진행
3단계-B	수취인 <u>거부</u> 또는 연락 불가 → 송금인이 직접 <u>법적 절차</u> 진행

포인트 2. 세 당사자의 입장 비교 (비교형)

당사자	입장	법적 지위
송금인	단순 실수가 <u>부당한 손실</u> 로 이어짐. <u>제도적 보완</u> 요구.	<u>민법 제741조</u> 에 따라 <u>부당 이득</u> 반환 청구 가능.
수취인	<u>선의</u> 일 경우 민사적 반환 의무만 존재. <u>악의</u> 일 경우 형사적 책임.	악의의 경우 <u>횡령죄</u> 성립 가능.
은행	<u>금융 소비자 보호</u> 차원에서 중개 역할 수행.	<u>법적 책임</u> 없음. <u>개인 정보 보호법</u> 에 의해 제한.

포인트 3. 착오 송금 반환 지원 제도의 절차 (흐름형)

단계	내용
①	송금인이 <u>예금 보험 공사</u> 에 신청
②	예금 보험 공사가 <u>부당 이득 반환 채권</u> 을 매입
③	수취인에게 <u>자진 반환</u> 안내
④-A	수취인 반환 → 송금인에게 <u>돌려줌</u>
④-B	수취인 <u>불응</u> → 법원에 <u>지급 명령</u> 신청 → 회수 비용 <u>공제</u> 후 송금인에게 돌려줌